



DIREITO PENAL MILITAR

IMPUTABILIDADE PENAL MILITAR

CPM ARTS. 48-50 • DOENÇA MENTAL • SEMI-IMPUTABILIDADE • EMBRIAGUEZ • MENORIDADE

DIREITO PENAL MILITAR • AULA 04

DIA 21 • 5ª AULA DO DIA • GOLD SIGNATURE

CONTEÚDO ESSENCIAL + PONTOS DE PROVA + QUESTÕES INTERCALADAS



CONCEITO

Capacidade de culpabilidade no momento do fato

1. Regra do art. 48

Não é imputável quem, no momento da ação ou omissão, não possui capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento em razão de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. O critério combina causa biopsicológica e incapacidade no momento do fato.

EXEMPLO Diagnóstico médico isolado não basta: é preciso verificar reflexo sobre compreensão ou autodeterminação no momento da conduta.

BIZU 95+ CAUSA + INCAPACIDADE NO MOMENTO DO FATO.

PEGADINHA Tratar toda doença mental como inimizabilidade automática.

Q01 BANCO PMAL • Direito Penal Militar • Imputabilidade

No Código Penal Militar, é imputável quem, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO

2. Capacidade de entender x capacidade de se determinar

A lei trabalha com duas portas alternativas: incapacidade cognitiva (entender a ilicitude) ou volitiva (agir de acordo com esse entendimento). A ausência integral de uma delas, ligada às causas legais, pode fundamentar inimizabilidade.

EXEMPLO Agente compreende abstratamente que a conduta é ilícita, mas doença mental retira totalmente sua capacidade de autodeterminação: ainda há questão de imputabilidade a examinar.

BIZU 95+ O “OU” do art. 48 é importante.

PEGADINHA Exigir incapacidade simultânea de entender E de se determinar.



SEMI-IMPUTABILIDADE

Diminuiu consideravelmente, mas não desapareceu

3. Parágrafo único do art. 48

Se a doença ou deficiência mental não elimina, mas diminui consideravelmente a capacidade de entendimento ou autodeterminação, a imputabilidade não é excluída. A pena pode ser reduzida de 1/3 a 2/3, sem prejuízo do regime de tratamento previsto na parte de medidas de segurança.

EXEMPLO Laudo aponta capacidade muito reduzida, não totalmente abolida: a consequência jurídica difere da inimputabilidade integral.

BIZU 95+ TOTAL = exclui; CONSIDERÁVEL redução = pena pode cair 1/3 a 2/3.

PEGADINHA Chamar semi-imputável de plenamente inimputável.

ATUALIZAÇÃO 2023 A Lei 14.688/2023 atualizou a parte geral do CPM e revogou dispositivos incompatíveis com a Constituição. Em imputabilidade, material antigo sobre menores de 18 anos pode estar frontalmente desatualizado.

4. Medida de segurança: conexão mínima

Para o inimputável do art. 48, o CPM permite internação em estabelecimento de custódia e tratamento. Na hipótese de capacidade diminuída, pode haver substituição da pena por internação ou tratamento ambulatorial se houver necessidade especial, nos termos legais. O detalhamento completo fica para a aula própria de medidas de segurança.

EXEMPLO Não confunda absolvição por inimputabilidade com ausência de qualquer consequência jurídico-penal.

BIZU 95+ INIMPUTABILIDADE pode levar a medida de segurança.

PEGADINHA Afirmar que inimputável necessariamente sai do processo sem qualquer providência.



EMBRIAGUEZ

A exceção não é a embriaguez voluntária

5. Embriaguez completa por caso fortuito ou força maior

O art. 49 exclui imputabilidade quando a embriaguez é COMPLETA, proveniente de caso fortuito ou força maior e torna o agente inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso ou de se determinar conforme esse entendimento.

EXEMPLO Pessoa ingere substância sem saber, por fato inevitável, e fica totalmente incapaz: pode haver a hipótese legal específica.

BIZU 95+ COMPLETA + fortuita/força maior + incapacidade total.

PEGADINHA Achar que qualquer embriaguez total exclui imputabilidade.

6. Embriaguez acidental incompleta

Se a embriaguez proveniente de caso fortuito/força maior não retira integralmente, mas compromete a plena capacidade, a pena pode ser reduzida de 1/3 a 2/3.

EXEMPLO Embriaguez acidental relevante, mas sem incapacidade completa, desloca a consequência para redução, não exclusão.

BIZU 95+ Na embriaguez: TOTAL exclui; PARCIAL pode reduzir.

PEGADINHA Usar a mesma consequência para incapacidade completa e incompleta.

Q02 BANCO PMAL • Direito Penal Militar

A embriaguez voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, exclui automaticamente a imputabilidade penal militar.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO



MENORIDADE

Aqui 2023 eliminou a velha pegadinha

7. Menor de 18 anos - art. 50 atual

O menor de 18 anos é penalmente inimputável e fica sujeito à legislação especial. A Lei 14.688/2023 deu redação compatível com a Constituição e revogou antigos dispositivos do CPM que admitiam soluções hoje superadas.

EXEMPLO Adolescente incorporado irregularmente não se torna penalmente imputável apenas por estar inserido em ambiente militar.

BIZU 95+ MENOR DE 18 = inimputável. Ponto.

PEGADINHA Usar a antiga regra do CPM para responsabilizar menor incorporado às Forças Armadas.

Q03 BANCO PMAL • Direito Penal Militar

A menoridade penal, no Direito Penal Militar, não impede a responsabilização penal do menor de 18 anos quando ele já estiver incorporado às Forças Armadas.

MARQUE SUA RESPOSTA • GABARITO NA CORREÇÃO

8. Tempo do fato é decisivo

A imputabilidade é analisada no momento da ação ou omissão. Alteração mental posterior pode produzir consequências processuais ou executórias próprias, mas não muda retrospectivamente, por si só, a capacidade existente no momento do crime.

EXEMPLO Doença mental superveniente ao fato não prova automaticamente inimputabilidade no instante da conduta.

BIZU 95+ PERGUNTA-CHAVE: como estava o agente NO MOMENTO DO FATO?

PEGADINHA Usar estado mental no dia da perícia como prova automática do estado no dia do crime.



MÉTODO DE PROVA

Quatro perguntas resolvem a maioria dos itens

9. Roteiro de resolução

Primeiro identifique a causa (doença/desenvolvimento, embriaguez, idade). Depois verifique intensidade da incapacidade, momento em que existia e consequência jurídica: exclusão, redução ou nenhuma alteração da imputabilidade.

EXEMPLO Embriaguez voluntária: pare antes de aplicar a exceção do art. 49, porque falta a origem fortuita/força maior.

BIZU 95+ CAUSA → INTENSIDADE → MOMENTO → CONSEQUÊNCIA.

PEGADINHA Pular diretamente do diagnóstico para “inimputável”.

10. Comparação com o Direito Penal comum

A estrutura geral dialoga com o Direito Penal comum, mas a prova pode cobrar literalidade e peculiaridades do CPM. Não importe numeração ou redação do CP comum para responder questão militar.

EXEMPLO A pena reduzida por capacidade diminuída está no art. 48, parágrafo único, do CPM; decorar apenas o art. 26 do CP comum pode confundir a fonte.

BIZU 95+ Sempre leia a pergunta: CP ou CPM?

PEGADINHA Responder com artigo e consequência do Código Penal comum em questão expressamente militar.

RESUMO DE BOLSO Art. 48 = doença/desenvolvimento + incapacidade. Parágrafo único = capacidade consideravelmente diminuída, redução 1/3-2/3. Art. 49 = embriaguez completa fortuita/força maior. Art. 50 = menor de 18 inimputável.



CORREÇÃO

Gabarito comentado

Confira o raciocínio depois de resolver as questões intercaladas ao longo da aula.

QUESTÃO 01 - CERTO

O item reproduz o núcleo do art. 48: doença mental ou desenvolvimento mental incompleto/retardado com incapacidade de entendimento ou autodeterminação no momento do fato.

QUESTÃO 02 - ERRADO

A embriaguez voluntária ou culposa não exclui automaticamente a imputabilidade. A exclusão do art. 49 exige embriaguez completa proveniente de caso fortuito ou força maior e incapacidade total.

QUESTÃO 03 - ERRADO

O art. 50, com redação da Lei 14.688/2023, estabelece que menor de 18 anos é penalmente inimputável e sujeito à legislação especial.

REVISÃO DE 60 SEGUNDOS Art. 48: causa mental + incapacidade no momento do fato. Incapacidade total exclui; diminuição considerável permite redução de 1/3 a 2/3. Art. 49: embriaguez completa somente exclui quando fortuita/força maior; incapacidade parcial pode reduzir. Art. 50 atual: menor de 18 anos é inimputável. Material pré-2023 merece revisão.

RASTREABILIDADE E FONTES

Código Penal Militar consolidado, arts. 48 a 50 e arts. 111 a 113, com alterações da Lei 14.688/2023; banco PMAL 2026 de Direito Penal Militar. Texto conferido no Planalto em setembro de 2026.

DIA 21 • AULA 04 CONCLUÍDA

Feche o material e repita os contrastes-chave sem consultar a página. Revisão ativa antes de releitura.